

AKMAL BAQI BIN MOHAMED ARIFF

lwn.

FIRDOUS BINTI MOHD FAROUK (RESPONDEN 1)

DALEELA IMAAN BINTI AKMAL BAQI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Datuk Hj. Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 21 Februari 2022 bersamaan 19 Rejab 1443H]

Permohonan Semakan No. 10000-003-0145-2021

(Perintah Interim Nafkah Anak *Inter parte*)

Peguam Pemohon: Tuan Azmi bin Tan Sri Dr Mohd Rais daripada Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co

Peguam Responden: Tiada.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 29/12/2021 bagi menyemak Perenggan 2 Perintah yang telah dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 30/11/2021 dalam kes interim nafkah anak melalui Permohonan No. 10300-038-0435-2020.

[2] Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan seperti berikut:

“Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah membayar nafkah sementara bagi anak yang bernama Daleela Iman binti Akmal Baqi, Ilhaam Ariff bin Akmal Baqi, Naadiya Imaan binti Akmal Baqi dan Ziyaad Ariff bin Akmal Baqi sebanyak RM7508.00 sebulan sebelum atau pada 2 haribulan tiap-tiap bulan melalui CIMB Bank Berhad No. Akaun: 7633998963 atas nama Pemohon 1.”

[3] Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Pemohon telah memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan suatu perintah bahawa:

- (a) Mahkamah mengeluarkan arahan supaya menggantung serta merta Perintah bertarikh 30/11/2021 sementara menanti keputusan dan/atau perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah demi keadilan;
- (b) Mahkamah Rayuan Syariah mengakaskan dan/atau membatalkan Perintah bertarikh 30/11/2021; dan
- (c) Apa-apa relif yang patut dan wajar diberikan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[4] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon bertarikh 29/12/2021. Permohonan semakan ini dibuat berdasarkan alasan bahawa:

- a) YA Hakim Bicara telah terkhilaf gagal mengambil kira fakta bahawa Responden 1 terhalang untuk mendapatkan Perintah Interim Nafkah Anak memandangkan segala tanggungjawab kewangan untuk pengajian anak-anak telah tertunai dengan RM1.6 juta yang diambil oleh Responden 1 tanpa pengetahuan Pemohon.

- b) YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila gagal mengambil kira faktor kemampuan dan komitmen hutang yang ditanggung oleh Pemohon.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[5] Pertama sekali kami ingin menarik perhatian bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai proses semakan untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[6] Panduan berkaitan perkara ini telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam beberapa kes antaranya dalam kes **Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2)**, kes **Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012**, kes **Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011**, Kes **Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012**.

[7] Berdasarkan penghakiman dalam kes-kes tersebut, **Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah)** telah dikeluarkan sebagai panduan dalam

menetapkan kriteria- kriteria kes yang boleh dipohon melalui proses semakan. Kami ingin mengingatkan bahawa adalah amat penting untuk pihak-pihak memahami arahan amalan tersebut sebelum mengambil tindakan untuk memfailkan sesuatu permohonan semakan. Ini kerana jika permohonan tersebut tidak memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, ianya akan membuang masa dan kos serta mengganggu perjalanan kes induk yang telah difailkan.

[8] Berdasarkan rujukan terhadap kes-kes di atas serta panduan yang telah ditetapkan dalam arahan amalan tersebut, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[9] Kami mendapati kes Permohonan No. 10300-038-0435-2020 telahpun selesai dan diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah secara inter-parte. Kami percaya bahawa semasa prosiding di Mahkamah Tinggi Syariah, kedua-dua pihak telah diberikan hak yang sewajarnya sebelum pertimbangan dan keputusan diberikan oleh YA Hakim Bicara.

[10] Merujuk kepada Afidavit Pemohon, kami mendapati Pemohon telah memplidkan alasan Permohonan seperti berikut:

- a) YA Hakim Bicara telah terkhilaf gagal mengambil kira fakta bahawa Responden 1 terhalang untuk mendapatkan Perintah Interim Nafkah Anak memandangkan segala tanggungjawab kewangan untuk pengajian anak-anak telah tertunai dengan RM1.6 juta yang diambil oleh Responden 1 tanpa pengetahuan Pemohon.
- b) YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila gagal mengambil kira faktor kemampuan dan komitmen hutang yang ditanggung oleh Pemohon.

[11] Kami berpendapat kedua-dua alasan permohonan semakan tersebut adalah alasan-alasan yang tidak berkaitan dengan persoalan telah berlakukecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak sebagaimana yang dinyatakan dalam **Perenggan 7 dan Perenggan 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014.**

“7. Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).”

“ 5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlakukecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.”

[12] Kami mendapati isu berkaitan wang berjumlah RM1.6 juta tersebut merupakan persoalan yang masih belum diputuskan di Mahkamah Sivil dan ianya tidak boleh dijadikan sandaran dalam kes nafkah sementara yang dipertikaikan.

Begitu juga dengan persoalan kemampuan Pemohon dan tanggungannya, ianya merupakan persoalan yang perlu diperhalusi oleh Mahkamah dalam perbicaraan kes induk. Memandangkan kadar yang ditetapkan oleh YA Hakim Bicara tersebut adalah bersifat sementara dan akan dimuktamadkan dalam kes induk maka kami berpendirian untuk tidak mahu campur tangan terhadap kadar nafkah sementara yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Dalam situasi seperti ini, pada hemat kami pihak-pihak sewajarnya memberi fokus kepada kes induk supaya isu nafkah sebenar dapat diselesaikan dengan kadar segera.

[13] Selain daripada itu, kami juga berpendapat tidak terdapat apa-apa terma dalam perintah tersebut yang secara nyata menyalahi Hukum Syarak dan/atau undang-undang serta tidak berbangkit isu kecacatan atau salah aturan prosiding sepanjang kes tersebut berjalan yang boleh menjejaskan keadilan. Oleh itu tidak ada alasan untuk kami mengganggu atau campur tangan terhadap perintah yang telah dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

[14] Berpaksikan kepada prinsip keadilan, kami ingin mengingatkan pihak-pihak supaya memberi perhatian dan penumpuan sepenuhnya terhadap prosiding kes induk nafkah anak supaya kes induk tersebut dapat diselesaikan dengan kadar yang segera agar kadar nafkah yang sebenar dapat dimuktamadkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan pihak-pihak masih lagi ada peluang untuk merayu sekiranya tidak berpuas hati dengan keputusan yang telah dimuktamadkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon,
MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- [1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.
- [2] Pihak-pihak diperintahkan memberi tumpuan sepenuhnya terhadap perbicaraan kes induk nafkah anak supaya kes tersebut dapat diselesaikan dengan kadar segera.

Penghakiman ini diberikan oleh:

-
- 1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:

-
- 2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:

-
- 3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

